

Soal A. Benar atau Salah, Versi Sudut Pandang Lain

Posisi jawaban sama dengan versi pertama. Yang berbeda adalah cara menjelaskannya: versi ini melihat dari sisi orang yang menanggung akibatnya dan dari sisi manajer yang harus memutuskan, bukan dari definisi di buku. Nama teorinya tetap disebut supaya bisa dinilai.

1. SALAH. Bayangkan kamu manajer yang baru saja menandatangani kontrak yang “sah menurut hukum” tetapi membuat pemasok kecil bangkrut. Tidak ada pasal yang kamu langgar, tetapi kamu tahu ada yang salah. Di situlah etika bekerja: hukum hanya mencatat sebagian kecil dari apa yang dianggap pantas oleh masyarakat, dan selalu tertinggal dari kenyataan. Fastow dari Enron pernah berpikir seperti pernyataan ini, dan ia berakhir di penjara. (Bab 1: business ethics begins where the law ends.)

2. BENAR. Dari sisi pekerja pabrik di negara berkembang, “standar yang diterima di negara ini” bisa berarti upah di bawah layak dan jam kerja tanpa batas. Perusahaan global tidak boleh bersembunyi di balik kebiasaan setempat untuk hal yang menyangkut hak dasar manusia. Tetapi perusahaan juga tidak boleh memaksakan semua kebiasaan negara asalnya. Jalan tengahnya: ada nilai minimum yang berlaku di mana saja, selebihnya menyesuaikan tempat. (Bab 1 globalization; Bab 3 pluralism.)

3. BENAR. Tanyakan pada petani di hilir sungai: keberlanjutan bukan hanya soal pohon, tetapi soal apakah anaknya masih bisa minum air sungai itu dan apakah ada pekerjaan di desanya. Ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak bisa dipisah. Dan keputusan hari ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang yang belum lahir. (Bab 1 triple bottom line dan keadilan antargenerasi.)

4. SALAH. Dari kursi manajer, memberi prioritas dan manfaat yang persis sama kepada semua pihak mustahil dan justru tidak adil. Pekerja yang hidupnya bergantung pada perusahaan jelas punya klaim lebih mendesak daripada pesaing yang hanya ingin informasi. Yang diminta Stakeholder Theory adalah mengakui semua klaim yang sah lalu menimbangkannya dengan jujur, bukan menyamaratakan. (Bab 2 Stakeholder Theory; Bab 5 stakeholder salience.)

5. BENAR. Perusahaan yang untung dan patuh hukum tetapi membuat warga sekitar sesak napas tidak akan disebut berhasil oleh warga itu. Masyarakat menilai perusahaan dari empat hal sekaligus: menghasilkan, patuh, berlaku pantas, dan berbagi. Dua yang terakhir tidak tertulis di undang-undang, tetapi diharapkan dan diinginkan. (Bab 2 Carroll's CSR Pyramid.)

6. BENAR. Di banyak daerah, yang membangun jalan, sekolah, dan klinik adalah perusahaan tambang, bukan pemerintah. Warga lalu mengadu ke perusahaan, bukan ke bupati. Begitu perusahaan memegang peran yang biasanya dipegang negara, wajar kalau warga menuntut perusahaan bertanggung jawab seperti negara: terbuka dan bisa dimintai pertanggungjawaban. (Bab 2 extended view of Corporate Citizenship.)

7. SALAH. Tanyakan pada keluarga korban General Motors: mereka adalah “sebagian pihak yang dirugikan” yang menurut pernyataan ini tidak lagi penting karena total manfaatnya lebih besar. Menghitung total manfaat memang berguna, tetapi tidak boleh dipakai untuk

menghapus hak orang yang kalah jumlah. Siapa yang menanggung beban selalu relevan. (Bab 3 kelemahan Utilitarianism; Ethics of Rights; Theory of Justice.)

8. BENAR. Seorang insinyur yang diminta memalsukan data uji demi menyelamatkan penjualan perusahaan tetap salah kalau ia melakukannya, berapa pun keuntungan yang diselamatkan. Ada kewajiban yang tidak bisa ditukar dengan hasil: jujur, tidak memakai orang sebagai alat, tidak melanggar hak. (Bab 3 Ethics of Duty dan Ethics of Rights.)

9. SALAH. Manajer yang hanya mengandalkan pengalaman dan hitungan ekonomi adalah manajer yang paling mudah membenarkan apa saja, karena pengalaman bisa bias dan angka bisa dipilih. Teori etika justru berguna sebagai pengingat dari luar diri: ia memaksa kita bertanya tentang hak, keadilan, dan kepedulian yang tidak muncul di tabel laba rugi. Pakai beberapa sekaligus seperti kaca pembesar dari sudut berbeda. (Bab 3 teori sebagai prisma.)

10. BENAR. Banyak orang di Volkswagen adalah orang baik di rumah. Di kantor, target yang tidak masuk akal, atasan yang tidak mau dibantah, dan budaya “semua orang juga begitu” membuat mereka ikut menipu. Nilai pribadi penting, tetapi sistem bisa mengalahkannya. Karena itu organisasi harus dirancang agar orang baik tetap bisa berbuat baik. (Bab 4 situational factors; Rest's Four-Stage Model.)

11. SALAH. Karyawan tahu bedanya kode etik yang dipajang dan kode etik yang dijalankan. Kalau yang naik jabatan adalah orang yang mencapai target dengan cara apa pun, pelatihan etika setahun sekali tidak ada artinya. Dokumen lengkap hanya membuktikan perusahaan rapi administrasinya; budaya dibuktikan oleh apa yang dihargai dan dihukum setiap hari. (Bab 5 efektivitas code of ethics; compliance sebagai box-ticking.)

12. BENAR. Dari sisi karyawan, aturan tegas memberi kepastian apa yang tidak boleh, dan nilai yang dihidupi memberi pegangan saat aturan tidak menjawab. Siemens membuktikan keduanya dibutuhkan: pengawasan dan sanksi untuk menghentikan suap, nilai dan insentif untuk mencegahnya kembali. (Bab 5 compliance orientation dan values orientation.)

13. BENAR. Bayangkan kamu tahu atasanmu memalsukan laporan. Diam berarti ikut menanggung kerugian orang lain; bicara berarti dicap pengkhianat dan mungkin kehilangan pekerjaan. Tidak ada jawaban otomatis. Yang bisa dilakukan adalah menimbang seberapa besar kerugiannya, siapa yang terkena, seberapa kuat buktimu, dan apakah jalur di dalam sudah dicoba. Whistleblower di eFishery justru menyelamatkan banyak orang. (Bab 4 personal integrity; Bab 5 reporting channels.)

14. SALAH. Pemegang saham yang bijak tidak ingin manajer mengorbankan karyawan dan lingkungan demi laba kuartal ini, karena itu merusak nilai perusahaan yang ia miliki lima tahun lagi. Tugas manajer adalah menjaga perusahaan tetap hidup dan berharga dalam jangka panjang. Menilai setiap penurunan laba sesaat sebagai kegagalan justru mendorong manipulasi seperti kasus Garuda. (Bab 6 fiduciary duty jangka panjang; Bab 2 enlightened self-interest.)

15. BENAR. Pemegang saham yang memilih diam saat perusahaan merusak lingkungan ikut bertanggung jawab, karena ia punya suara di RUPS dan punya pilihan ke mana uangnya ditanam. Hak itu membawa tanggung jawab: memakai suara untuk menuntut

perbaikan, atau memindahkan modal ke perusahaan yang lebih baik. (Bab 6 shareholder activism; socially responsible investment.)

16. SALAH. Orang tua yang anaknya keracunan tidak akan terhibur oleh angka jutaan penerima yang sehat. Program yang baik tidak membebaskan penyelenggara dari kewajiban menjaga setiap anak, dan “kegagalan pada sebagian kecil” tetap harus diusut: siapa lalai, siapa bertanggung jawab, bagaimana mencegahnya. Manfaat besar adalah alasan untuk memperbaiki program, bukan alasan untuk tidak mengevaluasinya. (Bab 3 Ethics of Rights dan Theory of Justice; Bab 2 accountability.)

17. SALAH. Penumpang tidak membeli tiket karena kapal punya izin; mereka membeli karena percaya kapal itu aman. Izin lengkap untuk kapal berumur 25 tahun yang dirancang untuk pelayaran pantai dan sudah dimodifikasi hanya membuktikan dokumennya beres, bukan kapalnya layak. Menyebut “faktor yang belum pasti” lalu berhenti mengevaluasi adalah cara menghindari dari tanggung jawab atas 149 nyawa. (Bab 1 izin sebagai lapisan legal; Ethic of Care; duty of care.)

18. SALAH. Warga binaan yang tidak punya uang melihat tetangga selnya tidur di kasur empuk karena mampu membayar. Baginya, hukuman yang seharusnya sama ternyata bisa dibeli. Itu merugikan, meskipun tidak ada yang “secara eksplisit” diambil darinya: yang diambil adalah kesetaraan di hadapan hukum. Dalam keadilan, perbedaan perlakuan harus punya alasan yang bisa diterima semua orang, dan “mampu membayar” bukan alasan seperti itu. (Bab 3 Theory of Justice; procedural justice.)

19. SALAH. Bagi keluarga yang salah diklasifikasi, “akurasi di tingkat agregat” berarti anaknya tidak makan. Statistik boleh sah, tetapi negara tidak sedang berurusan dengan rata-rata, melainkan dengan orang satu per satu. Justru karena setiap metode pasti punya kesalahan, pemerintah wajib menyediakan pintu untuk mengoreksinya. Tanpa pintu itu, kesalahan kecil di angka menjadi ketidakadilan nyata di rumah orang. (Bab 3 Kant, orang bukan sekadar angka; Discourse Ethics; procedural justice.)

20. BENAR. Pejabat yang menunda bantuan sampai datanya sempurna sebenarnya sedang memutuskan membiarkan orang lapar hari ini demi angka yang rapi bulan depan. Itu juga keputusan dengan korban. Yang etis adalah bergerak dengan data terbaik yang ada, jujur tentang kekurangannya, memberi jalur koreksi, dan terus memperbaiki. Menimbang kerugian menunda, hak kelompok rentan, tingkat kesalahan, dan transparansi adalah cara berpikir yang benar. (Bab 3 Utilitarianism, Ethics of Rights, Discourse Ethics; Bab 4 moral intensity.)

Soal B Nomor 2. Karhutla, Versi Sudut Pandang Lain

Versi ini ditulis dari sisi tiga orang: warga yang menghirup asap, manajer perkebunan yang memutuskan cara membuka lahan, dan pejabat yang memberi izin.

Deskripsi singkat. Setiap kemarau, langit di sebagian Sumatera dan Kalimantan berubah kuning. Sekolah tutup, pesawat tidak terbang, dan rumah sakit penuh pasien sesak napas. Titik apinya sebagian besar ada di lahan gambut, di dalam atau di sekitar konsesi perkebunan dan hutan tanaman, karena api adalah alat pembuka lahan yang paling murah.

Dilema etikanya. Dari kursi manajer perkebunan: membuka lahan dengan alat berat butuh biaya besar dan waktu lama; dengan api hampir gratis dan cepat. Kalau pesaing membakar dan tidak dihukum, menolak membakar terasa seperti merugikan perusahaan sendiri. Dari kursi pejabat: konsesi berarti investasi dan penerimaan daerah, sedangkan menolak izin atau mencabutnya berarti kehilangan keduanya. Kedua dilema ini sama bentuknya: keuntungan yang jelas dan dekat melawan kerugian yang besar tetapi jatuh ke orang lain dan datang belakangan.

Siapa yang dirugikan. Warga yang tidak punya pilihan selain menghirup asap, terutama anak dan orang tua. Petani kecil yang lahannya ikut terbakar. Masyarakat adat yang kehilangan hutan hidupnya. Pekerja dan pengusaha yang kegiatannya lumpuh. Warga negara tetangga. Dan generasi berikutnya, karena gambut yang terbakar melepaskan karbon dan tidak kembali dalam hidup kita. Tidak satu pun dari mereka ikut menikmati lahan yang dibuka dengan api.

Siapa yang bertanggung jawab. Dari sisi warga, jawabannya sederhana: siapa yang memberi izin dan siapa yang memegang izin. Api sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa keduanya. Pemerintah pusat dan daerah memberi konsesi di gambut dan lemah menegakkan hukum; perusahaan membakar atau membiarkan konsesinya terbakar; pembeli hasil kebun tidak bertanya dari mana asalnya. Petani kecil yang ditangkap setiap tahun adalah pelaku paling kecil dan paling mudah dihukum, bukan pelaku terbesar.

Prinsip etika yang dilanggar. Perusahaan menikmati untung dan melempar biayanya ke paru-paru orang lain; itu biaya sosial yang seharusnya ditanggung sendiri (Bab 1). Pembagiannya tidak adil: yang untung segelintir, yang menanggung jutaan, dan tidak ada orang yang mau berada di posisi warga penghirup asap kalau ia bisa memilih (Theory of Justice, veil of ignorance). Hak atas udara bersih dan kesehatan dilanggar (Ethics of Rights). Tidak ada kepedulian pada tetangga konsesi (Ethic of Care). Anak cucu dibebani hutang karbon (sustainability). Laporan hijau dan sertifikat yang tidak sesuai kenyataan melanggar kejujuran (Bab 5 greenwashing). Dengan Carroll's CSR Pyramid, perusahaan yang berizin tetapi membakar gagal di lapisan legal sekaligus ethical.

Mengapa terus berulang. Karena bagi yang memutuskan, korbannya jauh dan akibatnya datang belakangan, sehingga terasa tidak mendesak (moral intensity rendah). Karena membakar dibingkai sebagai “cara biasa” atau “musim kering”, bukan sebagai pilihan yang membuat orang sakit (moral framing). Karena selalu ada alasan “api datang dari luar konsesi” (denial of responsibility). Dan karena hukumannya lebih murah daripada alat berat, sehingga hitungan bisnisnya tetap menguntungkan (sistem insentif, Bab 4).

Pembobotan manfaat dan kerugian. Manfaatnya nyata tetapi sempit: biaya buka lahan rendah, lahan cepat siap, investasi dan penerimaan daerah dalam jangka pendek. Kerugiannya luas dan panjang: biaya kesehatan jutaan orang, kerugian ekonomi yang pada 2015 diperkirakan Bank Dunia mencapai belasan miliar dolar, emisi gambut yang sangat besar, hubungan buruk dengan negara tetangga, dan gambut yang hilang. Kalau semua pihak dihitung dengan jujur, kerugiannya jauh melebihi manfaatnya. Dan karena yang untung dan yang rugi orang berbeda, praktik ini tidak lolos ujian keadilan apa pun.

Upaya pencegahan. Ubah hitungan bisnisnya: buat membakar lebih mahal daripada alat berat, lewat tanggung jawab penuh pemegang konsesi atas api di wilayahnya (strict

liability) dan penegakan hukum yang sampai ke perusahaan dan pembelinya. Tutup sumber masalahnya: tinjau dan cabut izin di gambut dalam, hentikan izin baru di daerah rawan, dan basahi kembali gambut yang sudah rusak. Beri pejabat alasan untuk peduli: masukkan jumlah titik api dan tutupan hutan ke ukuran kinerja daerah. Beri perusahaan alasan untuk patuh: investor dan pembeli besar menolak hasil kebun dari lahan terbakar (socially responsible investment, rantai pasok bebas deforestasi), dan zero burning diaudit pihak luar, bukan dilaporkan sendiri. Beri warga alat untuk mengawasi: data titik api satelit yang terbuka, agar tekanan publik menjadi pengawas yang tidak bisa disuap.

Pembelajaran. Pertama, kerugian yang dilempar ke orang lain selalu kembali, biasanya lebih besar dan ditanggung bersama. Kedua, izin dan sertifikat hanya kertas; yang menentukan adalah apa yang terjadi di lapangan saat tidak ada yang melihat. Ketiga, kalau pelanggaran berulang setiap tahun, yang salah bukan orangnya tetapi sistem insentifnya, jadi obatnya adalah mengubah hitungan untung rugi pelaku, bukan menangkap petani kecil. Keempat, saat aturan lemah, etika perusahaan diuji: yang baik berhenti membakar tanpa menunggu dipaksa. Kelima, hutan dan gambut bukan warisan nenek moyang tetapi pinjaman dari anak cucu, dan pinjaman harus dikembalikan utuh.